EDIÇÃO 01 · 2026
MANUAL DO EMPRESÁRIO

TNBR · GUIA · 001

GUIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA

# GUIA REFORMA TRIBUTÁRIA

O que muda na tributação sobre o consumo, quando muda, e o que isso significa pra quem decide sobre o negócio.

MENTORES
**Caius Henriques Lisboa**
**Leonardo Ventura**
Sócios · Ventura Advogados

TaxNowBR CLUB

ABERTURA

# Carta dos mentores.

**Não é mais um guia de Reforma Tributária.**

Já tem muito explicando o que muda na lei. Pouco explicando o que muda no seu negócio.

A Reforma não é assunto de departamento jurídico. É assunto de board.

Quem entender isso primeiro vai negociar contrato melhor, precificar melhor, escolher onde se instalar com mais inteligência e proteger margem que o concorrente vai perder. Quem deixar pra entender depois, vai descobrir que pagou caro pra aprender.

Esse guia foi escrito pra você — empresário, CFO, sócio de negócio em operação. Não pra advogado.

Aqui dentro tem o panorama do que muda, quando muda, o que isso significa em decisão executiva e um checklist que serve pra você abrir a planilha e usar amanhã. Não tem citação de artigo, não tem jurisprudência empilhada, não tem "à luz do ordenamento jurídico pátrio".

**Tem o que importa.**

---

**Caius Henriques Lisboa** · *sócio Ventura Advogados · eixo técnico*
**Leonardo Ventura** · *sócio Ventura Advogados · eixo estratégico*

# Os mentores.

Duas trajetórias complementares dentro do Ventura Advogados. Eixo técnico de precisão jurídica + eixo estratégico de execução. Juntos, formam o TaxNowBR Club.



EIXO TÉCNICO

## Caius Henriques Lisboa

Sócio do **Ventura Advogados**. **20 anos** em tributário, com especialização em **Petróleo & Gás, Repetro e drawback**. Responsável pela precisão técnica e segurança jurídica do TaxNowBR Club.



EIXO ESTRATÉGICO

## Leonardo Ventura

Sócio do **Ventura Advogados**. **25+ anos** em tributário, com passagem por **TozziniFreire** e **Deloitte**. Especialista em P&G e EPC. Responsável pela execução estratégica e visão de negócio.

> *O TaxNowBR Club nasce da união de profissionais estratégicos que transformam complexidade tributária em vantagem competitiva.*

01

O CHÃO MUDOU

# O chão mudou.

A EC 132/2023 mudou o sistema tributário nacional, especialmente a tributação sobre consumo. A regulamentação principal veio com a LC 214/2025 e foi complementada pela LC 227/2026.

- **O que aconteceu** — Emenda 132/23 + LC 214/25 + LC 227/26.
- **Quem sai, quem entra** — Saem 4 tributos e parte do IPI; entram 3.
- **Princípios** — Não cumulatividade ampla e princípio do destino.

# O que aconteceu, quem sai e quem entra.

## O QUE ACONTECEU

A Emenda Constitucional 132/2023 mudou o sistema tributário nacional, especialmente a tributação sobre consumo de bens e serviços. A regulamentação principal veio com a Lei Complementar 214/2025, e foi complementada pela Lei Complementar 227/2026.

O objetivo declarado: **simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente** (art. 145, §3º, CRFB/88).

## QUEM SAI, QUEM ENTRA

Saem (gradualmente): PIS, COFINS, parte do IPI, ICMS, ISS.

Entram:

- **CBS** — Contribuição sobre Bens e Serviços, federal. Substitui PIS e COFINS.
- **IBS** — Imposto sobre Bens e Serviços, estadual + municipal. Substitui ICMS e ISS. Administrado pelo Comitê Gestor do IBS.
- **IS** — Imposto Seletivo, federal, de natureza extrafiscal. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

CBS e IBS são inspirados no conceito de **IVA** (Imposto sobre Valor Agregado).

## O QUE MUDA ALÉM DO NOME

A Reforma não trocou só nomes de tributos. Mudou:

- **Competência** — quem cobra o quê.
- **Apuração** — como se calcula.
- **Base de cobrança** — sobre o que incide.
- **Local de recolhimento** — princípio do destino, não da origem.
- **Concessão e manutenção de incentivos fiscais.**

## PRINCÍPIOS DO NOVO SISTEMA

**Não cumulatividade ampla.** CBS e IBS permitem apropriação de créditos sobre aquisições de bens e serviços, com ressalvas previstas em lei.

**Princípio do destino.** Diferente do ICMS e ISS atuais, o IBS é cobrado considerando alíquotas do estado e do município de destino da operação.

**Alíquota de referência.** A LC 214/25 adota **26,5%** como parâmetro para o total das alíquotas de referência. Se a estimativa passar disso, o Executivo deve encaminhar projeto de lei propondo medidas pra reduzi-lo.



02

POR QUE FIZERAM ISSO

# Por que fizeram isso.

O sistema tributário atual é alvo de crítica por complexidade, burocracia, alto custo de conformidade e falta de coerência. A Reforma parte daí.

- **Simplificar** a arrecadação.
- **Conferir mais isonomia** entre contribuintes.
- **Defender o meio ambiente**, conforme compromissos constitucionais.

# Os objetivos declarados.

O sistema tributário atual é alvo de crítica por complexidade, burocracia, alto custo de conformidade e falta de coerência.

A Reforma Tributária parte daí. O propósito declarado:

- **Simplificar** a arrecadação.
- **Tornar mais clara e eficiente** a cobrança.
- **Conferir mais isonomia** entre contribuintes.
- **Defender o meio ambiente**, em linha com compromissos constitucionais e internacionais.

> São princípios que passam a orientar o novo sistema, conforme o art. 145, §3º da Constituição: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente.

03

COMO SE PREPARAR

# Como as empresas devem se preparar.

A Reforma tem repercussão prática a partir de 2026 e alterações mais profundas a partir de 2027. Exige preparação desde já.

- **Base normativa** já existe — LC 214/2025 + LC 227/2026.
- **Antecipe-se** à implementação dos novos tributos.
- **Boa assessoria** = vantagem competitiva real.

# Antecipar é vantagem competitiva.

A Reforma tem repercussão prática a partir de 2026 e alterações mais profundas a partir de 2027. Exige preparação desde já.

Com a edição da LC 214/2025 (regulamentação principal) e da LC 227/2026 (governança do IBS e ajustes na LC 214), empresas e empreendedores já dispõem de base normativa suficiente para conduzir os principais estudos e ajustes para o novo regime.

> A recomendação dos sócios é clara: antecipe-se à implementação dos novos tributos. Quem espera o sistema entrar em regime pleno chega atrasado nas decisões que dependem de tempo — revisão de contratos, ajustes de sistemas, reorganização de operações, planejamento de créditos.

Uma boa assessoria nesse período de transição pode representar **vantagem competitiva real**.

04

IBS E CBS

# IBS e CBS, os novos tributos.

Saem PIS, COFINS, parte do IPI, ICMS e ISS. Entram CBS (federal) e IBS (estadual + municipal), inspirados no IVA, com não cumulatividade ampla e princípio do destino.

- **CBS** — federal, substitui PIS e COFINS.
- **IBS** — estadual + municipal, substitui ICMS e ISS.
- **Comitê Gestor** nacional administra o IBS.

# O IBS substitui ICMS e ISS. A CBS, PIS e COFINS.

## O IBS SUBSTITUI ICMS E ISS

O **Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)** é cobrado por Estados, Municípios e Distrito Federal. Sua administração, arrecadação, compensação, interpretação e contencioso ficam a cargo do **Comitê Gestor do IBS**, de âmbito nacional — pra coordenar e evitar conflito entre jurisdições.

## A CBS SUBSTITUI PIS E COFINS

A **Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)** é de competência da União.

## SOBRE O QUE INCIDEM

IBS e CBS incidem sobre:

- Operações internas com bens materiais ou imateriais (inclusive direitos).
- Operações com serviços.
- Importações — inclusive feitas por pessoa física, jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não sejam contribuintes habituais.

> Exportações ficam de fora. Há vedação expressa de tributação, com algumas particularidades que podem atingir operações que representem ingresso de divisas do exterior.

## NÃO CUMULATIVIDADE — O CRÉDITO FICOU AMPLO

IBS e CBS são tributos não cumulativos. Há apropriação de créditos relativos a aquisições de bens e serviços, ressalvadas as hipóteses de vedação previstas na Constituição e em lei complementar.

Pontos práticos:

- O exportador pode **manter e aproveitar créditos** relativos às aquisições.
- A apropriação de crédito, em regra, depende da **extinção da obrigação tributária** na etapa anterior.
- A compensação é **segregada**: IBS com IBS, CBS com CBS.
- Operações com fornecedores do **Simples Nacional** também geram crédito de IBS e CBS, dentro das regras legais.
- Ressarcimento de créditos acumulados: pedido ao Comitê Gestor (IBS) ou Receita Federal (CBS), com prazo de análise entre **30 e 180 dias**.
- Em regra, há **anulação dos créditos** quando a saída estiver coberta por imunidade ou isenção — exceto exportações e operações com alíquota zero.

# Quem é contribuinte, imunidades e base de cálculo.

## QUEM É CONTRIBUINTE

É contribuinte do IBS e da CBS:

- O **fornecedor** que desenvolve atividade econômica, realiza operações com habitualidade ou em volume que caracterize atividade econômica, ou que atue de forma profissional — ainda que a profissão não seja regulamentada.
- O **adquirente de bem apreendido ou abandonado** em licitação pública (ainda que não seja fornecedor).
- O **importador**.
- Demais sujeitos expressamente previstos na LC 214/2025.

Em certos casos, contribuinte pode ser residente ou domiciliado no exterior.

## IMUNIDADES

IBS e CBS respeitam as imunidades já previstas no art. 150, VI da Constituição. Entram aí:

- Fornecimentos realizados pelos entes federados.
- Entidades religiosas.
- Partidos políticos.

Também são imunes:

- **Exportações**.
- Serviços de comunicação de radiodifusão.
- Fornecimento de ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial.

## BASE DE CÁLCULO

A base é o **valor da operação** — o valor integral cobrado pelo fornecedor, incluindo reajustes, juros, multas, descontos condicionados, transporte, tributos e tarifas suportadas pelo fornecedor, e demais importâncias recebidas como parte do valor.

**Não integram** a base:

- O próprio IBS e a própria CBS incidentes sobre a operação.
- IPI, PIS e COFINS também incidentes.
- Descontos incondicionados.
- Reembolsos e ressarcimentos recebidos em operação de conta e ordem ou em nome de terceiros.

05

ALÍQUOTAS E PARÂMETRO

# Alíquotas e o parâmetro de 26,5%.

A LC 214/2025 adota 26,5% como parâmetro para as alíquotas de referência. O imposto se paga no destino — não na origem.

- **IBS** — alíquota uniforme por ente, soma de estado + município.
- **CBS** — aplicada uniformemente em todas as operações.
- **Princípio do destino** — onde está o cliente, lá se paga.

# Como as alíquotas funcionam — e onde se paga.

## COMO AS ALÍQUOTAS FUNCIONAM

**IBS:**

- A alíquota deve ser **a mesma para todas as operações** ocorridas em cada Estado ou Município — salvo situações específicas previstas na Constituição.
- O imposto total = soma da alíquota do **estado de destino** + alíquota do **município de destino**.
- Cabe ao **Senado Federal**, por Resolução, fixar a alíquota de referência estadual e municipal. Essa alíquota de referência é aplicada quando o ente federativo não fixa a sua própria.

**CBS:**

- A alíquota pode ser fixada por lei ordinária.
- É aplicada **uniformemente** em todas as operações.

## O PARÂMETRO DE 26,5%

> A LC 214/2025 adota 26,5% como parâmetro para o total das alíquotas de referência. Se a estimativa apontar valor superior, o Poder Executivo deve encaminhar projeto de lei complementar propondo medidas para reduzir o percentual a até 26,5%.

## ONDE SE PAGA: PRINCÍPIO DO DESTINO

Diferente de ICMS e ISS, IBS e CBS adotam **o princípio do destino**: o IBS é cobrado considerando as alíquotas do estado e do município de destino da operação — não da origem.

O local da operação varia conforme a natureza:

- **Bens móveis materiais** → local da entrega do bem.
- **Serviços prestados** → em regra, domicílio principal do adquirente; em certos casos, local da prestação.

06

# Regimes diferenciados: quem paga menos.

Setores específicos têm direito a reduções de 30%, 60% ou 100% sobre as alíquotas. Aplicação depende das condições da LC 214/25 e de classificações NCM/NBS.

- **30%** — profissões intelectuais regulamentadas.
- **60%** — educação, saúde, alimentos, dispositivos médicos.
- **100%** — medicamentos, hortícolas, PCDs, taxistas, ICTs.

# Reduções de 30%, 60% e 100%.

Em regra, **não haverá** incentivos ou benefícios financeiros/fiscais de IBS e CBS além dos previstos na Constituição e na LC 214/25. Quando aplicáveis, são uniformes em todo o território nacional. A cada cinco anos, são avaliados quanto ao custo-benefício.

## REDUÇÃO DE 30%

Serviços de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização por conselho profissional.

Profissionais abrangidos (art. 127 da LC 214/25), entre outros: **administradores, advogados, contabilistas, médicos**.

Vale também pra pessoas jurídicas, desde que cumpridos os requisitos e os serviços sejam prestados diretamente pelos sócios (com ou sem auxiliares).

## REDUÇÃO DE 60%

A alíquota cai 60% — sem possibilidade de fixar percentual distinto — sobre operações com:

- Serviços de educação · Serviços de saúde · Dispositivos médicos · Dispositivos de acessibilidade pra PCDs
- Medicamentos (incluindo composições pra nutrição enteral/parenteral e fórmulas pra erros inatos do metabolismo)
- Alimentos pra consumo humano · Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda
- Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura · Insumos agropecuários e aquícolas
- Produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais · Comunicação institucional · Atividades desportivas
- Bens e serviços relacionados a soberania, segurança nacional, segurança da informação e cibernética

## REDUÇÃO DE 100% (ALÍQUOTA ZERO)

- Nas hipóteses legais: dispositivos médicos · dispositivos de acessibilidade pra PCDs · medicamentos
- Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual · Produtos hortícolas, frutas e ovos
- Automóveis adquiridos por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista
- Automóveis adquiridos por taxistas (motoristas profissionais autônomos)
- Serviços prestados por **Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)** sem fins lucrativos

# Isenções, reabilitação urbana e créditos presumidos.

## ISENÇÃO: TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Isenção de IBS e CBS pro transporte coletivo de passageiros rodoviário e metroviário, de caráter urbano, semiurbano e metropolitano.

## REABILITAÇÃO URBANA

Redução de **60%** do IBS e da CBS sobre atividades de projetos de reabilitação urbana em zonas históricas e áreas críticas. **80%** se o projeto for destinado à locação.

## CRÉDITOS PRESUMIDOS

A LC 214/25 prevê crédito presumido pra:

- Produtor rural e produtor rural integrado não contribuinte.
- Transportador autônomo de carga pessoa física não contribuinte.
- Resíduos e materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, adquiridos de pessoa física, cooperativa ou organização popular.
- Bens móveis usados adquiridos de pessoa física não contribuinte pra revenda.

07

REGIMES ESPECÍFICOS

# Regimes específicos por setor.

Combustíveis, serviços financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, automotivo e Simples Nacional têm regras próprias, regulamentadas pela LC 214/25.

- **Cada setor** com sua base, alíquota e creditamento.
- **Simples Nacional** ganhou opção de "Regime Híbrido".
- **Administração Pública** recebe integralmente o tributo.

# Combustíveis, financeiros, cooperativas e hotelaria.

## COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

- Imposto incide **uma única vez**, independentemente da finalidade.
- **Vedada** a apropriação de créditos no regime.
- Alíquotas uniformes em todo o território, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto. Dispensa-se a regra geral de alíquotas do IBS.
- Há crédito nas aquisições por contribuintes do regime regular — exceto quando destinada à distribuição, comercialização ou revenda.
- IBS e CBS devidos na aquisição são compensáveis com o montante cobrado em todas as outras operações do contribuinte, sem necessidade de comprovar extinção do crédito tributário.

## SERVIÇOS FINANCEIROS, IMÓVEIS, PLANOS DE SAÚDE, PROGNÓSTICOS

- Base de cálculo = **receita das operações**, com deduções legais.
- Serviços financeiros têm alíquotas específicas entre **2027 e 2033**, com creditamento permitido.
- Redução de **60%** nas alíquotas sobre planos de assistência à saúde.
- Redução de **50% a 70%** nas operações com bens imóveis.
- Vedado apropriar crédito pra apostadores e planos de saúde — exceto planos pra empregados e dependentes, previstos em acordo ou convenção coletiva.

## SOCIEDADES COOPERATIVAS

- Regime **optativo**.
- Alíquota zero nas operações entre cooperativa e associados contribuintes do regime regular, e entre cooperativas entre si — com aproveitamento de crédito.
- Transferência de créditos do IBS e CBS apropriados pelos associados em operações anteriores que tenham sido usadas como insumo pra produção/serviços fornecidos à cooperativa.

## HOTELARIA, PARQUES, AGÊNCIAS, BARES E RESTAURANTES

- Bases de cálculo e regras de creditamento específicas.
- Redução de **40%** nas alíquotas.
- Locação de curta duração (até 90 dias) feita por contribuinte do IBS e CBS é **equiparada** aos serviços de hotelaria.

# SAF, transporte, automotivo, Simples e Adm. Pública.

## SOCIEDADES ANÔNIMAS DO FUTEBOL — SAF

Regime específico que apura mensalmente, em conjunto, **IRPJ, CSLL, Contribuições Previdenciárias, IBS e CBS** — com alíquotas específicas.

## TRANSPORTE: AÉREO, FERROVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL

Redução de **100%** das alíquotas de IBS e CBS sobre transporte público coletivo ferroviário e hidroviário urbano. Vedado o aproveitamento de créditos pelo fornecedor e pelo adquirente.

## PROUNI

Redução de **100%** da alíquota de CBS sobre a receita do ensino superior, na proporção das bolsas do programa efetivamente ocupadas.

## REGIME AUTOMOTIVO

Crédito presumido da CBS até **2032** pra projetos habilitados nos benefícios das Leis 9.440/97 e 9.826/99.

## MICROEMPRESAS E EPP (SIMPLES NACIONAL)

A LC 214/25 alterou a LC 123 (Simples) pra incluir IBS e CBS no recolhimento unificado — **como regra.**

- No Simples unificado, **não há apropriação de crédito** pelo contribuinte optante.
- Mas é **assegurado o creditamento proporcional** ao destinatário do bem/serviço.
- A empresa do Simples pode também optar por **apurar e recolher IBS e CBS apartados**, seguindo as regras gerais do regime regular — com não cumulatividade via débito e crédito.
- Essa segunda modalidade é chamada de **"Regime Híbrido"**.

## OPERAÇÕES COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Valores de IBS e CBS sobre operações contratadas pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas são **integralmente destinados ao ente federativo contratante**. Funciona via redução a zero das alíquotas dos demais Estados/Municípios e elevação equivalente da alíquota do ente contratante.



08

IMPOSTO SELETIVO

# Imposto Seletivo (IS).

Novo imposto federal de natureza extrafiscal. Não é só pra arrecadar — é pra desestimular consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O "imposto do pecado".

- **Incidência única** — produção, extração, comercialização ou importação.
- **Não incide** sobre energia elétrica e telecomunicações.
- **Cobrança a partir de 2027** — mesmo ano que IPI vai a zero.

# O ”imposto do pecado”. Como funciona.

O **Imposto Seletivo (IS)** é um novo imposto federal de natureza extrafiscal. Não é só pra arrecadar — é pra **desestimular consumo** de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Durante a tramitação da Reforma, ficou conhecido como **"imposto do pecado"**.

## SOBRE O QUE INCIDE

O IS incide **uma única vez** sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente — definidos em lei complementar. Pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos.

**Bens minerais:** o IS é cobrado independentemente da destinação. Alíquota máxima de **0,25%** do valor de mercado do produto.

## QUANDO NÃO INCIDE

- Operações com bens e serviços beneficiados com redução de 60% da alíquota de IBS e CBS.
- Fornecimento de energia elétrica.
- Prestação de serviços de telecomunicações.

## QUANDO COMEÇA

Cobrança a partir de **2027** — mesmo ano em que o IPI será reduzido a zero, exceto pra produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM).

## BASE DE CÁLCULO

O IS **não integra a própria base**, mas **integra** a base de ICMS, ISS, IBS e CBS.

## ALÍQUOTAS

Dois modos:

- **Específica por unidade de medida** (ex: valor fixo por litro de bebida alcoólica produzida).
- **Ad valorem** — percentual sobre a base de cálculo.

Salvo o limite na extração de bens minerais, não há teto máximo definido pra alíquota.

09

OUTROS TEMAS

# Outros temas que empresa precisa saber.

Cashback, Cesta Básica, Zona Franca de Manaus, ITCMD, IPVA, IPTU e CIDE-Combustíveis. Tópicos que a Reforma também tocou.

- **Cashback** — devolução de tributo a pessoa física.
- **ZFM** — incentivos mantidos até 2073.
- **ITCMD e IPVA** — novas regras de competência e incidência.

# Cashback, Cesta Básica e Zona Franca.

## CASHBACK

Devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, pra reduzir desigualdade de renda.

- **IBS:** hipóteses e regras definidas necessariamente por **lei complementar**.
- **CBS:** pode ser regulada por **lei ordinária**.

**Obrigatório** nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda — na energia elétrica, com devolução no momento da cobrança.

## CESTA BÁSICA NACIONAL DE ALIMENTOS

Iniciativa de justiça tributária. Alíquota de IBS e CBS reduzida a **zero**.

Composição definida em anexo próprio da LC 214/2025, considerando a diversidade regional e cultural da alimentação no País.

## ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO

A LC 214/25 manteve incentivos de IBS e CBS pra ZFM e Áreas de Livre Comércio até o prazo constitucional de **2073**. Entre eles:

- Suspensão e isenção
- Crédito presumido
- Alíquotas zero

Esses mecanismos não seguem as previsões gerais de IBS e CBS pra regimes específicos, diferenciados ou favorecidos — e tampouco as regras gerais de não cumulatividade e creditamento.

Também serão instituídos o **Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas** e o **Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá** — pra fomentar o desenvolvimento e diversificação econômica.

# ITCMD, IPVA, IPTU e CIDE-Combustíveis.

## ITCMD

A EC 132/23 trouxe três mudanças principais:

- Competência pra cobrança em **inventário ou arrolamento** passa a ser do **estado onde era domiciliado o falecido** — não mais onde o procedimento corre.
- O imposto **deve ser progressivo** em razão do valor.
- **Não incide** sobre transmissões e doações pra instituições sem fins lucrativos de relevância pública e social (incluindo religiosas, científicas e tecnológicas), na consecução dos objetivos sociais.

A LC 227/2026 trouxe normas gerais nacionais sobre competência, incidência, imunidade e aplicação do ITCMD — sem afastar a competência dos Estados e do Distrito Federal.

## IPVA

A EC 132/23 permite diferenciação de alíquotas conforme **tipo, valor, utilização e impacto ambiental** do veículo.

E ampliou a incidência: o IPVA agora alcança **veículos terrestres, aquáticos e aéreos** — exceto:

- Aeronaves agrícolas e operadores certificados pra serviços aéreos a terceiros.
- Embarcações de pessoa jurídica com outorga pra serviços de transporte aquaviário; ou de pessoa física/jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência.
- Plataformas capazes de se locomover na água por meios próprios (inclusive pra exploração econômica em águas territoriais e zona econômica exclusiva) e embarcações com essa mesma finalidade.
- Tratores e máquinas agrícolas.

## IPTU

A base de cálculo do IPTU **poderá ser atualizada pelo Poder Executivo**, conforme critérios definidos por lei municipal do ente competente.

## CIDE-COMBUSTÍVEIS

A arrecadação da CIDE-Combustíveis é vinculada a:

- Subsídios a preços ou transporte de álcool, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo.
- Financiamento de projetos ambientais ligados à indústria de petróleo e gás.
- Financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Com a Reforma, foi adicionada nova destinação: **subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros**.

10

TIMELINE 2025–2033

# Timeline 2025 → 2033.

A Reforma é implementada gradualmente ao longo de dez anos. O sistema novo e o antigo convivem durante a transição. Em 2033, o novo prevalece.

- **2026** — começa em fase de teste.
- **2027** — CBS integral, IS começa, IPI a zero.
- **2033** — sistema novo em pleno funcionamento.

# O que muda e quando.

## 2025

REGULAMENTAÇÃO

- Aprovação da **LC 214/2025**, que regulamenta os novos tributos. Em janeiro de 2026, veio a **LC 227/2026**.

## 2026

ESCALA MÍNIMA

### Sistema novo começa em fase de teste

- Aplicação experimental do **IBS** (0,1% estadual) e da **CBS** (0,9%).
- Dispensa de recolhimento a quem cumprir as obrigações acessórias.
- Compensação autorizada com PIS e COFINS no período.
- Arrecadação do IBS financia o Comitê Gestor e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS.

## 2027

CBS INTEGRAL · IS COMEÇA

- **Cobrança integral da CBS** e **extinção** de PIS e COFINS.
- IBS com alíquotas estaduais e municipais de 0,05% cada.
- Início da cobrança do **Imposto Seletivo (IS)**.
- IPI reduzido a zero — exceto Zona Franca de Manaus.

## 2029

TRANSIÇÃO ICMS/ISS → IBS

### Quatro anos de redução gradual (2029 a 2032)

- Redução das alíquotas de ICMS e ISS em **10%, 20%, 30% e 40%**.
- Aumento proporcional das alíquotas do IBS.
- Redução gradual dos benefícios fiscais do ICMS.
- Início das compensações pelo Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais.

## 2033

SISTEMA NOVO PLENO

- **Cobrança integral do IBS** pelas alíquotas de destino definidas por cada Estado e Município.
- **Extinção do ICMS e do ISS**.
- Implementação completa do novo sistema tributário.

11

MAPA DE VERIFICAÇÃO

# Mapa de verificação.

Perguntas práticas pra abrir uma planilha e responder. Cada uma puxa um ponto do que foi explicado aqui.

- Estrutura e operações · Fornecedores e cadeia
- Regime · Classificação NCM/NBS
- Patrimônio e veículos · Planejamento sucessório

# Perguntas pra responder na sua planilha.

## SOBRE ESTRUTURA E OPERAÇÕES

- A empresa **exporta**? Se sim, há controle de aproveitamento e manutenção de créditos sobre as aquisições?
- Há operações de **importação** — inclusive eventuais, por pessoa física ou jurídica não contribuinte habitual?
- Há **operações com a Administração Pública** (direta, autarquias, fundações)?
- Há atuação em **mais de um estado/município**? (Importante pelo princípio do destino.)

## SOBRE FORNECEDORES E CADEIA

- Há fornecedores **optantes pelo Simples Nacional**? Eles geram crédito de IBS/CBS — você já mapeou isso?
- Em que medida sua cadeia hoje gera **crédito de PIS/COFINS** e como esse saldo será aproveitado?

## SOBRE REGIME

- Sua atividade se enquadra em algum **regime específico** (combustíveis, financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, automotivo)?
- Sua atividade tem direito a **redução de 30%, 60% ou 100%** (educação, saúde, alimentos, dispositivos médicos, profissões intelectuais regulamentadas)?
- Se a empresa é do **Simples Nacional**, vai manter o recolhimento unificado ou optar pelo **Regime Híbrido**?

## SOBRE CLASSIFICAÇÃO E CADASTROS

- Os produtos estão **corretamente classificados** na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)?
- Os serviços estão na **NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços)**?

## SOBRE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO

- Há **veículos aéreos, aquáticos ou terrestres** no patrimônio da empresa que entram na nova incidência do IPVA?
- Há ativos imóveis com potencial **revisão de base de IPTU** pelo Executivo municipal?
- Há **planejamento sucessório** pra revisar diante da nova regra de competência do ITCMD e da progressividade obrigatória?

# 12

# Perguntas e respostas.

As perguntas que CFOs e empresários fazem na prática — e a resposta direta, sem rodeio jurídico.

- **Substituição** — o que sai, o que entra.
- **Prazos** — quando começa, quando termina.
- **Mecânica** — créditos, compensações, exceções.

# Substituição e prazos.

**P. O que substitui o PIS e a COFINS?**

R. A CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços, federal.

**P. O que substitui o ICMS e o ISS?**

R. O IBS — Imposto sobre Bens e Serviços, estadual e municipal, com regulamento único nacional e Comitê Gestor.

**P. Quando começa a cobrança do IBS e da CBS?**

R. Em 2026, em fase de teste (IBS 0,1% estadual e CBS 0,9%), com dispensa de recolhimento nas hipóteses legais. A CBS passa a ser integral em 2027. O IBS chega à alíquota plena em 2033.

**P. Quando acabam PIS e COFINS?**

R. Em 2027.

**P. Quando acaba o IPI?**

R. Não acaba: em 2027, alíquota vai a zero, exceto pra produtos industrializados na Zona Franca de Manaus.

**P. Quando acabam ICMS e ISS?**

R. Em 2033, com extinção completa.

**P. Exportação paga IBS e CBS?**

R. Não. Há vedação expressa à tributação de exportações — com particularidades pra operações que representem ingresso de divisas do exterior.

**P. Importação paga IBS e CBS?**

R. Sim — inclusive quando feita por pessoa física, pessoa jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não sejam contribuintes habituais.

# Alíquotas, créditos e exceções.

**P. Existe teto pra alíquota total (IBS + CBS)?**

R. Não há teto automático. A LC 214/25 usa 26,5% como parâmetro pro total das alíquotas de referência. Se a estimativa apontar valor superior, o Executivo encaminhará projeto de lei pra ajustar.

**P. Onde se paga o IBS e a CBS?**

R. No destino — no IBS, alíquotas do estado e do município de destino. Pra bens móveis materiais, o local da entrega. Pra serviços, em regra, o domicílio principal do adquirente; em certos casos, o local da prestação.

**P. Posso compensar IBS com CBS?**

R. Não. A compensação é segregada: IBS com IBS, CBS com CBS.

**P. Operações com fornecedor do Simples geram crédito?**

R. Sim. Operações com bens ou serviços fornecidos por optantes pelo Simples Nacional podem gerar crédito de IBS e CBS, observadas as regras legais.

**P. Empresa do Simples paga IBS e CBS?**

R. Sim, mas pode optar entre dois caminhos: (1) recolher no regime unificado do Simples (sem crédito pra ela, mas com crédito proporcional pro destinatário) ou (2) recolher IBS e CBS apartados, no regime regular, com não cumulatividade — o chamado Regime Híbrido.

**P. Existe devolução de imposto pra pessoa física?**

R. Sim. É o Cashback — devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda.

**P. A Zona Franca de Manaus continua tendo incentivo?**

R. Sim. A LC 214/25 mantém os incentivos de IBS e CBS na ZFM e nas Áreas de Livre Comércio até o prazo constitucional de 2073.

13

GLOSSÁRIO

# Glossário.

Os termos da Reforma traduzidos pra linguagem executiva. Cada definição em uma frase.

- **Tributos** — CBS, IBS, IS, IVA.
- **Mecânica** — não cumulatividade, destino, créditos.
- **Marco normativo** — EC 132/23, LC 214/25, LC 227/26.

# Termos da Reforma.

**CBS —** Contribuição sobre Bens e Serviços. Federal. Substitui PIS e COFINS.

**IBS —** Imposto sobre Bens e Serviços. Estadual e municipal, com regulamento único nacional. Substitui ICMS e ISS.

**IS —** Imposto Seletivo. Federal, extrafiscal. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

**IVA —** Imposto sobre Valor Agregado. Modelo internacional de tributação não cumulativa sobre consumo, que inspira IBS e CBS.

**Não cumulatividade —** Sistema em que o tributo pago em etapas anteriores gera crédito que pode ser compensado nas etapas seguintes, evitando incidência em cascata.

**Princípio do destino —** A cobrança do IBS é feita considerando alíquotas do estado e do município de destino da operação, e não da origem.

**Comitê Gestor do IBS —** Órgão de âmbito nacional responsável pela administração, arrecadação, compensação, interpretação e contencioso do IBS.

**Alíquota de referência —** Alíquota fixada pelo Senado Federal (IBS e CBS), aplicada quando o ente federativo não fixa a sua própria. Para o total, 26,5% é parâmetro legal, não teto automático.

**Crédito presumido —** Modalidade de crédito autorizada por lei pra certos fornecedores (produtor rural não contribuinte, transportador autônomo pessoa física, materiais pra reciclagem adquiridos de pessoa física, bens usados pra revenda).

**Imunidade —** Hipótese constitucional em que o tributo não pode ser cobrado.

**Isenção —** Dispensa legal do pagamento do tributo em situações específicas.

**Regime regular —** Regime padrão de apuração e recolhimento dos novos tributos, com não cumulatividade ampla.

**Regime específico —** Conjunto de regras especiais aplicadas a setores como combustíveis, serviços financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, PROUNI, automotivo.

# Termos da Reforma.

**Regime diferenciado —** Aplicação de redução de alíquota (30%, 60% ou 100%) a setores e operações previstos na LC 214/25.

**Regime Híbrido —** Nome popular pra modalidade em que empresa do Simples opta por apurar IBS e CBS no regime regular (com débito e crédito), em vez do recolhimento unificado.

**Cashback —** Devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, com regras específicas já definidas em lei. Obrigatório em energia elétrica e GLP pra consumidor de baixa renda.

**Cesta Básica Nacional de Alimentos —** Lista de produtos com alíquota zero de IBS e CBS, definida em anexo da LC 214/2025.

**NCM —** Nomenclatura Comum do Mercosul. Classificação aplicada a bens, base pra enquadramento em regimes diferenciados.

**NBS —** Nomenclatura Brasileira de Serviços. Classificação aplicada a serviços.

**ICT —** Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação sem fins lucrativos. Têm redução de 100% em determinados serviços.

**ZFM —** Zona Franca de Manaus. Mantém incentivos de IBS e CBS até 2073.

**SAF —** Sociedade Anônima do Futebol. Regime de tributação específica, com apuração mensal conjunta de IRPJ, CSLL, Contribuições Previdenciárias, IBS e CBS.

**EC 132/23 —** Emenda Constitucional que aprovou a Reforma Tributária sobre o consumo, em dezembro de 2023.

**LC 214/2025 —** Lei Complementar que regulamentou os principais aspectos da Reforma.

**LC 227/2026 —** Lei Complementar que tratou da governança do IBS e alterou dispositivos da LC 214/2025.

TaxNowBR CLUB

CAPÍTULO FINAL

# A Reforma já começou. Sua decisão também.

As decisões que você tomar agora — sobre contratos, sistemas, classificações, planejamento — vão definir como sua empresa atravessa a transição.

O TaxNowBR Club é uma mentoria anual de formação, autoridade e monetização pra advogados e empresários que vão liderar o mercado tributário pós-Reforma. Conduzida por **Caius Henriques Lisboa** e **Leonardo Ventura**, sócios do Ventura Advogados — eixos técnico e estratégico.

## Turma 1

SITE

taxnowbr.com

WHATSAPP

+55 21 96900-3000